

# 한전KDN(주) 상임감사

## 주의요구 및 통보

제 목 파견근로자 계약절차 소홀

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 ① □□□□□□처(◁◁◁◁부) ② ▢▢▢▢▢▢처(▢▢▢부)

구 분 계약관리

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□□처(◁◁◁◁부)는 ♡♡♡ 에너지 ☒☒☒ 신규사업개발을 위한 KDN-△△△☒☒☒ 업무협약 후속조치로 파견근로자를 채용하는 ‘♡♡♡ △△△☒☒☒ ☒☒☒☒시스템 ♣♣♣♣♣ 구축사업 인력지원’건과 관련하여 (주)□□□와 수의계약을 체결하였고, ♡♡♡ △△△☒☒☒ 시범사업 일정지연 및 변환 도면 수량 감소에 따른 인력지원 규모 축소로 변경계약을 시행하였다.

### 2. 관계법령·규정 및 판단기준

「파견근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “파견법”이라 한다) 제6조(파견기간)에 따르면 파견사업주, 사용사업주, 파견근로자 간의 합의가 있는 경우에는 파견기간을 연장할 수 있고, 같은 법 제20조(계약의 내용 등)에 따르면 근로자파견계약의 당사자는 파견근로자의 수, 파견근로자의 종사할 업무의 내용, 파견사유, 근로 장소, 지휘·명령할 사람, 파견기간, 업무 시작 및 종료, 휴게시간, 휴일, 휴가, 연장·야간휴일 근로, 안전

및 보전, 근로 대가 등의 사항을 포함하는 근로자파견계약을 서면으로 체결하도록 되어 있다.

그리고 ‘♣♣♣ △△△⊗⊗⊗ ⓧⓧⓧⓧ시스템 ♠♠♠♠♠ 구축사업 인력지원’의 「근로자파견 기본계약서」(이하 “기본계약서”라 한다) 제3조(개별계약의 내용 및 파견기간)에 따르면 “발주자”와 “계약상대자”는 파견인력 발주계약에 의한 근로자 파견 시 해당 근로자 파견에 대하여 개별계약을 체결한다고 명시되어 있고, 같은 계약서 제4조(파견기간)에 따르면 파견기간의 연장합의시에는 반드시 연장합의서를 작성하여 ‘근로자파견 개별계약서’(이하 “개별계약서”라 한다)에 첨부하여 보관하여야 한다고 명시되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◁◁◁◁부는 [표]와 같이 ‘♣♣♣ △△△⊗⊗⊗ ⓧⓧⓧⓧ시스템 ♠♠♠♠♠ 구축사업 인력지원’건의 인력지원 계약 변경은 계약상대자와 사전 동의하에 변경계약을 체결하였으나, 파견기간 연장에 따른 개별계약서와 발주처·계약상대자·파견근로자의 3자 합의를 증빙할 수 있는 연장합의서를 작성하지 않았다.

[표] 인력지원 변경계약 개별계약서 및 연장합의서 미작성 현황

| 부서명   | 계약명                                                      | 원계약기간                           | 변경(차수)<br>계약기간 |                           | 계약상대자  | 파견<br>근로자 | 담당자 |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-----------|-----|
| ◁◁◁◁부 | (20xxxxxx)♣♣♣<br>△△△⊗⊗⊗<br>ⓧⓧⓧⓧ시스템<br>♠♠♠♠♠ 구축사업<br>인력지원 | 20xx. x. xx. ~<br>20xx. xx. xx. | 1              | 20xx.x.xx. ~<br>20xx.x.xx | (주)aaa | ◇◇◇       | ♣♣♣ |
|       |                                                          |                                 | 2              | 20xx.x.xx. ~<br>20xx.x.xx |        |           |     |

한편, 발주처와 계약상대자간의 변경계약을 체결하였고, 파견근로자가 변경된 계약일자까지 충실히 업무를 수행한 점으로 미루어 볼 때 개별계약 및 발주처·계약상대자·파견근로자의 3자가 합의한 것으로 볼 여지가 있지만, 파견기간 연장에 따른 개별계약서와 연장합의서를 작성하지 않은 것은 주의가 필요하다고 판단되고, 재발 방지를 위해 파견법 및 기본계약서의 파견근로자 개별 계약절차 교육이 필요하다.

관계부서 의견

△△△△부는 개별계약서와 연장합의서 작성에 소홀하였다고 인정하였으며  
향후 인력지원 계약과 관련하여 파견법 및 기본계약서를 준수하여 작성하겠다고  
의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□처장은 재발 방지를 위해 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」  
및 「근로자파견 기본계약서」의 파견근로자 개별 계약절차를 처내 전직원을 대상으로  
교육하기 바랍니다.(통보)

▮▮▮▮▮▮처장은 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 및 「근로자파견 기본계약서」의  
파견근로자 개별 계약절차를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관련자 >

| 소속    | 직급  | 성명  | 담당 기간            | 귀책 사유            | 처분 요구 |
|-------|-----|-----|------------------|------------------|-------|
| △△△△부 | x직급 | ♣♣♣ | 20xx. x. x. ~ 현재 | 파견근로자<br>계약절차 소홀 | 경고    |

※ 소속은 현 소속(20xx. x월) 기준